

1500017-88.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2000411/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22227183 - DEL.POL.SUZANO, 10/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2000411 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kellv Darlan Soares de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500017-88.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500017-88.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2000411/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22227183 - DEL.POL.SUZANO, 10/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2000411 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kellv Darlan Soares de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de KELLV DARLAN SOARES DE SOUZA (nascido em 06/05/1991), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 02/01/2022, por volta das 16h00, na Rua Marinaldo Fernandes, altura do nº 355, Rincão das Lendas, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 52 porções de maconha (108,92g), 45 porções de cocaína (15,92g), 101 porções de crack (24,93g) e 10 frascos de lança-perfume, além de anotações e R\$ 358,00 em espécie.

Em 03/01/2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 59/61).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia (fls. 129/132).

Em 03/05/2022, foi recebida a denúncia e revogada a prisão preventiva (fls. 135/136).

Em 20/06/2022, foi oferecido aditamento à denúncia, para imputar ao Réu a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, eis que os fatos teriam ocorrido nas imediações de estabelecimentos hospitalar e de ensino (fls. 178).

Em 21/06/2022, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada, em razão da Magistrada responsável pela Vara na data estar respondendo por outras duas Varas (fls. 179).

Em 13/09/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo recebido o aditamento à denúncia e ouvidas testemunhas e tomado o interrogatório do Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 188/192).

Em audiência, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da pretensão acusatória, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia e do aditamento (fls. 188/192).

A Defesa, em suas alegações finais, requereu a absolvição do Réu, por falta de prova, e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 193/197).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), pelo auto de exibição e apreensão das drogas, dinheiro e demais bens (fls. 18/19), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 24/27), pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 94/96 e 115/117) e pelo laudo do local dos fatos (fls. 105/108).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O guarda municipal Anderson Martins dos Santos declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes. Viram o Réu caminhando sobre a linha férrea e, ao avistar a equipe, correu para dentro da mata. Foram atrás dele e o abordaram. Em revista pessoal, encontraram drogas, dinheiro e anotações. O Réu confessou informalmente a traficância. As drogas e demais objetos estavam em uma mochila que ele trazia com ele. Não se lembra as espécies de drogas, mas havia mais de 100 unidades no total. Não viu mais ninguém no local. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores.

A guarda municipal Bruna Mendes Caleffo prestou depoimento no mesmo sentido.

Em seu interrogatório, o Réu disse ter 31 anos, ser separado, ter dois filhos crianças, ter cursado até o 2º ano do ensino médio e ser azulejista. Negou a prática do crime. Disse estar no local porque foi comprar um baseado para uso próprio. Já estava na mata, local do comércio ilícito de drogas. Estava com uma mochila com cigarros, seus documentos, R\$ 15,00 e as duas porções de maconha que havia acabado de comprar. Os traficantes correram, abandonando as drogas, e o Réu saiu andando, sendo abordado sem resistência. Negou a traficância aos guardas, que responderam que, como só ele foi detido, seria ele mesmo o acusado. Foi ouvido em delegacia, mas não confessou a traficância. Não leu seu interrogatório em delegacia. Confirmou que a assinatura de fls. 34 seja sua. Disse que leu apenas o começo do interrogatório, justamente trecho em que consta a confissão, negando, porém, que tenha dito isso à Autoridade Policial. Assinou todos os papéis que lhe deram.

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante são uníssonos, descrevendo a atitude que deu causa à abordagem – Réu andando sobre a linha férrea, se colocando em risco e a todos os usuários da CPTM –, a breve perseguição e a

prisão do Réu na posse de uma mochila com diversas porções e variedades de entorpecentes, dinheiro e anotações.

A negativa do Réu em juízo é frágil, sendo absolutamente diversa do seu interrogatório em delegacia, em que confessa a prática do crime na primeira frase (fls. 14). Ademais, em juízo, o Réu diz expressamente que leu o início do interrogatório, justamente o ponto em que há a confissão, e assinou o termo, o que demonstra que, em audiência, tentou se isentar de responsabilidade, retratando-se da confissão anterior.

Pela quantidade e variedade de drogas, bem como por ausência de prova de que o Réu seja usuário de cocaína, crack e lança-perfume, está bem demonstrado que as drogas apreendidas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros, e não ao consumo pessoal do Réu.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, eis que os fatos ocorreram a 140 metros de distância de da UBS Recanto São José, conforme aponta o laudo pericial de fls. 105/108. Os demais locais apontados no laudo são mais distantes e, por isso, não se enquadram no conceito legal de "imediações". Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu ostenta maus antecedentes (fls. 46/51).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas quatro diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, especialmente danosas à saúde pública. A quantidade de drogas é razoável, sendo essa circunstância neutra. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior transitada em julgado, já decorrido o período depurador (processo nº 0005112-29.2010.8.26.0606 - fls. 46/49). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), já que a confissão em sede policial foi fundamento para a condenação. Dessa forma, reduzo a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Como os fatos ocorreram nas imediações de apenas um estabelecimento hospitalar, exaspero a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso

por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu KELLV DARLAN SOARES DE SOUZA como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multas, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que as circunstâncias fáticas não se alteraram, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP). Decreto o perdimento de todos os objetos apreendidos, descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, usados na prática do crime. As anotações são inservíveis, devendo ser destruídas. O dinheiro deve ser encaminhado ao FUNAD. Autorizo a incineração das amostras de drogas guardadas para contraprova. Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP). Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada. Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA